

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา

โจทก์

นาย ฉลอง ขวัญ ชุ่น

จำเลย

ป.อ. มาตรา 277

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาฟังได้ว่า จำเลยกระทำผิดฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปีในคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลากลางคืน หลังเที่ยง เวลาเกิดเหตุดังกล่าวแตกต่างกับข้อเท็จจริงในฟ้อง ซึ่งกล่าวว่าเหตุเกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงเป็นเพียงข้อแตกต่างในรายละเอียดซึ่งมิใช่ข้อสาระสำคัญทั้งจำเลยนำสืบสู้คดีเพียงว่าวันที่ 2 ธันวาคม 2533 ผู้เสียหายไปนอนค้างที่กระท่อมของจำเลย และเห็นจำเลยร่วมเพศกับมารดาผู้เสียหาย เข้าวันรุ่งขึ้นผู้เสียหายจึงกลับไปอยู่บ้านยาย แล้วไม่มาที่กระท่อมของจำเลยอีกเลยข้อเท็จจริงที่จำเลยนำสืบเป็นการกล่าวอ้างถึงเวลาก่อนเกิดเหตุหลายวันไม่เกี่ยวข้องกับเวลาเกิดเหตุตามฟ้องแสดงว่าจำเลยมิได้หลงต่อสู้ จึงลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความในการพิจารณาดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยได้กระทำชำเราเด็กหญิงกาญจนา ท้นประจักษ์สิทธิ์อายุยังไม่เกินสิบสามปี (9 ปี) ซึ่งมีไช่

ภริยาของจำเลย โดยเด็กหญิงกาญจนา มิได้ยินยอม ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
277 วรรคสอง จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำผิดจริง และวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมายว่า สำหรับปัญหาเรื่องวันเวลาเกิดเหตุที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า พยาน
โจทก์แตกต่างกัน โจทก์ไม่สามารถนำสืบถึงวันเวลาเกิดเหตุให้กระจ่างชัด เป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุเกิดเมื่อใดแน่ และจะมีการกระทำตามฟ้องเกิดขึ้นจริงหรือไม่
นั้น ในข้อนี้เห็นว่า ผู้เสียหายเบิกความว่าเหตุเกิดคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลา
20 นาฬิกา และปรากฏว่าร้อยตำรวจตรีภักดิ์บุญญ์ได้รับแจ้งความวันที่ 15 ธันวาคม
2533วันเดียวกันนั้นก็สามารถจับกุมจำเลยได้ มีการทำบันทึกการจับกุมไว้ตาม
เอกสารหมาย จ.3 ส่งตัวผู้เสียหายไปให้แพทย์ตรวจตามใบนำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์
ตรวจชั้นสูตรซึ่งอยู่ด้านหลังเอกสารหมาย จ.1ร้อยตำรวจตรีภักดิ์บุญญ์ ไปตรวจที่เกิด
เหตุทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุและแผนที่เกิดเหตุไว้ตามเอกสารหมาย จ.6
จ.7 เอกสารทั้ง 4 ฉบับ ดังกล่าวล้วนระบุว่าเหตุเกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2533เวลา
ประมาณ 20 นาฬิกา ตรงกัน นอกจากนี้จำเลยให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสาร
หมาย จ.5 ได้ความว่า คืนวันที่ 11 ธันวาคม 2533ผู้เสียหายนอนที่กระท่อมของ

จำเลยที่เกิดเหตุ เวลาประมาณ 22 นาฬิกาจำเลยใช้มือล้วงเข้าไปในกางเกงผู้เสียหาย และใช้นิ้วดันเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย พยานหลักฐานดังกล่าวแสดงถึงเวลาเกิดเหตุถูกต้องตรงกัน ฯลฯ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องในคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2533 ซึ่งแม้เวลาเกิดเหตุตามที่ปรากฏในการพิจารณาดังกล่าวจะแตกต่างกับข้อเท็จจริงในฟ้องซึ่งกล่าวว่าเหตุเกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลากลางคืน ก่อนเที่ยงอยู่บ้างก็เป็นเพียงข้อแตกต่างในรายละเอียดซึ่งมิใช่ข้อสาระสำคัญแต่อย่างใด ทั้งจำเลยนำสืบสุดดีเพียงว่า วันที่ 2 ธันวาคม 2533 ผู้เสียหายไปนอนค้างที่กระท่อมของจำเลย คืนนั้นผู้เสียหายตื่นขึ้นเห็นจำเลยร่วมเพศกับนางธินารัตน์ เข้าวันรุ่งขึ้นผู้เสียหายจึงกลับไปอยู่บ้านนางสมเพียรแล้วไม่มาที่กระท่อมของจำเลยอีกเลยข้อเท็จจริงที่จำเลยนำสืบกล่าวอ้างถึงเวลาก่อนวันเวลาเกิดเหตุหลายวันไม่เกี่ยวข้องกับวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องที่ต่างไปจากวันเวลาเกิดเหตุที่ได้ความในการพิจารณาแต่อย่างใดแสดงว่าจำเลยมิได้หลงต่อสู้อย่างจงใจโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความในการพิจารณาดังกล่าวแล้วได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เพี้ยน พุทธสุตตะดา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ